

1501001-91.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... do Cabo Davis. Foram comunicados de um roubo na parte da manhã em mercadinho.

Na parte da tarde, outro roubo no mercado bezerrinha, com as mesmas características. Após um tempo ele foi encontrado no bairro Village Campestre. Com ele foi encontrado um simulacro e ele teria confessado a prática dos dois roubos. Em juízo, a testemunha arrolada pelo Ministério Público Davis ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Compl. do Endereço da Vara << Informação indisponível

>> - Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1501001-91.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501001-91.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DE AQUINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

C O N C L U S ã O

Em 05 de agosto de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr.

LUCAS GARBOCCI DA MOTTA.

Eu, Escr., digitei e subscrevi.

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia RAFAEL DE AQUINO, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia que, que, no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 15h30, em meio à situação de calamidade pública decorrente da pandemia (Covid19), na Rua João Vieira Soares, n. 102, Jardim Mavisou, nesta cidade e Comarca de Cruzeiro/SP, RAFAEL DE AQUINO, qualificado e ouvido à fl. 49, subtraiu para si, mediante grave

ameaça exercida com simulacro de arma de fogo em face da vítima Priscila Inácio Tomaz, a quantia de R\$ 60,00 (sessenta reais), em prejuízo do estabelecimento empresarial "Mercearia Bezerrinho", de propriedade de Sebastião Oelson da Silva. Segundo o apurado, no contexto de tempo e espaço acima descrito, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, o denunciado deliberou subtrair patrimônio alheio e, para tanto, compareceu a "Mercearia Bezerrinho". No interior do estabelecimento, o denunciado se aproximou do caixa, levantou a camiseta, mostrou simulacro de arma de fogo à funcionário Priscila Inácio Tomaz e ordenou que a feminina lhe entregasse a quantia constante do caixa, o que foi feito. Ato contínuo, o denunciado se evadiu do local, na posse dos sessenta reais em dinheiro.

Políciais militares acionados para atendimento da ocorrência, após serem cientificados dos fatos e das características físicas do autor pela vítima, mostraram-lhe uma fotografia do denunciado, que vinha praticando roubos na região. Diante do reconhecimento de Rafael pela feminina, os policiais empreenderam diligências, logrando êxito em localizá-lo na via pública, ocasião em que o denunciado foi abordado na posse de um simulacro de arma de fogo e da quantia de R\$8,00 em dinheiro, tendo confessado informalmente o crime.

Interrogado, exerceu SEU direito constitucional de permanecer silente.

Denúncia recebida em 01 de dezembro de 2021 (fls. 66).

Citado, o acusado ofereceu Defesa Prévia às fls. 93/98.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Por fim, interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, de forma oral, cuja mídia foi devidamente registrada em audiência.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais.

Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

A ação penal é PROCEDENTE, com efeito, analisando atentamente o acervo probatório, e considerando os elementos indiciários existentes nos autos, verifica-se que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, devendo ser o acusado condenado no crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal. Nestes termos, do percutiente exame do acervo probatório, infere-se que restaram satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.

A materialidade delitiva resultou provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Termo de Depoimento Waltencir Alves (fls. 02), Termo de Depoimento Davis Fernando (fls. 03), Termo de Depoimento Priscila Inácio (fls. 04), Termo de Declarações Sebastião Olsen (fls. 5), Boletim de Ocorrência (fls. 09/11), Auto de Apreensão/Exibição/Entrega (fls. 12/13), Fotografias (fls. 17), bem como pela prova oral colhida.

A autoria resta igualmente demonstrado, especialmente pela ampla prova oral produzida em audiência, que definem, sem sombra de dúvida, a autoria delitiva do réu.

Reconhecimento realizado em audiência (art. 226, do Código de Processo Penal) Primeiramente, antes do início da oitiva das testemunhas, cumpre salientar que o réu foi reconhecido pela como sendo o autor dos fatos denunciado.

O réu foi colocado lado a lado com outros dois indivíduos, com características físicas semelhantes, sendo reconhecido positivamente pela vítima, seguindo o estabelecido pelo art. 226, do Código de Processo Penal.

Passo a análise da prova oral produzida.

Em juízo, a vítima Priscila Inácio Tomaz declarou que: (registro audiovisual nos autos)

Estava atendendo o caixa normalmente. O denunciado entrou no local. Ele veio para o

caixa, trazendo algumas coisas. Quando ele percebeu que não tinha mais ninguém, anunciou o assalto, pedindo o dinheiro do caixa. Mostrou a arma e ela entregou o dinheiro.

Em juízo, o representante do estabelecimento comercial vítima, arrolado pelo Ministério Público Sebastião Olsen da Silva disse que: (registro audiovisual nos autos)

Tinha saído para almoçar, a menina estava sozinha. Ele fez o assalto. A Priscila ligou para ele informando e ele foi até o local. O acusado já não estava mais lá no local. Na delegacia a funcionário reconheceu positivamente o acusado como autor dos fatos.

Em juízo, a testemunha arrolada pelo Ministério Público Waltencir Alves expôs que: (registro audiovisual nos autos)

Estava de serviço na companhia do Cabo Davis. Foram comunicados de um roubo na parte da manhã em mercadinho. Na parte da tarde, outro roubo no mercado bezerrinha, com as mesmas características. Após um tempo ele foi encontrado no bairro Village Campestre. Com ele foi encontrado um simulacro e ele teria confessado a prática dos dois roubos.

Em juízo, a testemunha arrolada pelo Ministério Público Davis Fernando Gonçalves falou que:

Estava de serviço no dia. Ficou sabendo do roubo ocorrido no mercadinho, na parte da manhã. Segundo informações recebidas, ele tinha se escondido em uma mata, porém, não conseguiram localizar. Na parte da tarde, houve outra notícia de roubo, também em um mercadinho, passando as mesmas características. Por volta das 19 hrs, conseguiram localizar o indivíduo, que, de imediato, confessou os roubos e disse que estava escondido em uma mata para usar drogas. Com ele foi encontrado uma quantidade pequena de dinheiro, um chinelo, o qual reconhecido como objeto do roubo, além de um simulacro de arma de fogo.

Por fim, ainda em juízo, interrogado, o réu RAFAEL DE AQUINO confessou integralmente os fatos, declarando que na época estava "perdido" por conta do falecimento de sua genitora.

Não há dúvidas, portando, sobre a conduta criminoso do acusado no que se refere ao crime de roubo (art. 157, CP) diante das provas produzidas.

As vítimas e as testemunhas descreveram com riqueza de detalhes como se deram os fatos, sem qualquer elemento de contradição em seus relatos.

Ademais, não há nada nos autos que indique que a vítima ou testemunhas quisessem prejudicar o réu.

Quando ouvido em juízo, as vítimas narraram com detalhes todo o ocorrido. Disseram que o réu adentrou no estabelecimento comercial e fingiu estar adquirindo alguns produtos. No momento em que a vítima Priscila estava sozinha, o réu anunciou o assalto, mostrando o simulacro de arma de fogo em sua cintura. A vítima Priscila entregou todo o numerário que estava no caixa e o réu se evadiu do local.

Não há qualquer motivo para desprestigiar a palavra da vítima. Importante enfatizar, ainda, que até o dia do ocorrido a vítima não conhecia o acusado, razão pela qual difícil vislumbrar qualquer interesse dela em acusá-lo falsamente da prática de furto. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as palavras da vítima devem ser prestigiadas nos crimes patrimoniais, diante da enorme relevância probatória que tal manifestação adquire, principalmente quando narra, com precisão, os acontecimentos criminosos e identifica, com firmeza, o autor do crime. Nesse sentido, a orientação pacífica da jurisprudência: "Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACRIM-SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminoso.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

Os policiais militares ouvidos em juízo confirmaram todo o ocorrido, relatando terem sido procurados pelas vítimas logo após o ocorrido e que conseguiram localizar o denunciado pouco tempo depois e que ele teria confessado informalmente a prática do crime.

Aos depoimentos dos agentes públicos também deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos agentes como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes. Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014). E conforme esta Egrégia Corte: "Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP Apelação nº 0002146-83.2014.8.26.0176, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. SouzaNery, j. 27/08/2015). Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na conduta dos policiais que atuaram no caso sub judice. Outrossim, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos. Lembre-se, ainda, que: "Sendo o furto, delito quase sempre cometido na clandestinidade. Longe do olhar de circunstâncias, é de se emprestar expressivo valor aos indícios, máxime quando convergentes e concorrentes, afastando a viabilidade de hipóteses contrárias" (TACRIM-SP - AC - Rel. Segurado Braz - JUTACRIM 89/423).

Ouvido em juízo, o réu confessou a prática do delito.

Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122).

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: "Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova.

Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.

(Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003)." (AC2018.0000360351, 11ª Câmara de

Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

De acordo com a Doutrina: "É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, págs. 378/379).

Tem-se que a confissão não é elemento isolado nos autos, uma vez que foi corroborada pelo restante do conjunto probatório. Neste sentido: "A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288).

É dizer: a confissão tem valia, ainda mais porquanto corroborada pelo restante da prova produzida, sendo apta a fundamentar a prolação de decreto condenatório, não havendo nos autos a comprovação da existência de nenhum vício de vontade que pudesse determinar a sua desconsideração.

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Sendo certa a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 155, §1º, do Código Penal, passo à dosimetria da pena, a qual faço na forma trifásica, estabelecida pelo art. 68, do Código Penal.

Dosimetria

Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando detidamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal: verifico que o acusado é reincidente (fls. 32/34). Contudo, a fim de evitar bis in idem, a reincidência será valorada somente na segunda fase da dosimetria da pena. As demais circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são normais à espécie de delito. Deste modo, fixo-a em 4 (anos) anos de reclusão e 10 (quinze) dias-multa.

Presente a circunstância agravante da reincidência (fls. 32/34).

Porém, incide, também, a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual promovo a compensação e neutralização de ambas. Logo, mantenho a pena em 4 (anos) anos de reclusão e 10 (quinze) dias-multa.

O Ministério Público requer a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea "j", do CP, qual seja, praticar o fato "em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgracia particular do ofendido;", em razão do estado de calamidade pública decretado por conta da pandemia de covid-19. Ocorre que não vislumbro nos autos nenhuma relação direta entre o fato praticado pelo réu e a situação de calamidade pública decretada em razão da pandemia de Covid-19. Admitir que todo e qualquer fato praticado a partir da decretação do estado de calamidade pública recebam a incidência da respectiva circunstância agravante é desvirtuar a aplicação do instituto. A doutrina costuma relacionar as situações mencionadas na respectiva agravante (incêndio, naufrágio, inundação, calamidade pública ou desgracia particular) a um natural enfraquecimento na proteção de determinados bens jurídicos, facilitando, de sobremaneira, a atuação criminosa. Ou seja, se exige um nexo de causalidade mínimo entre a conduta praticado pelo agente e a situação de calamidade. A situação de calamidade pública deve se encontrar inserida no contexto da prática criminosa, seja como um facilitador ou como um incentivo. O que não é o caso dos autos:

Assim já se posicionou o nosso egrégio Tribunal:

Primeiramente, faz-se necessário afastar a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da

pandemia do COVID-19. Assim, não havendo nexo causal entre a situação de pandemia e a conduta do agente, de rigor o afastamento da agravante em questão, mantendo-se inalterada a reprimenda. Apelação Criminal nº 1512067-20.2020.8.26.0228. 1ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. Andrade Sampaio. Julgado em 12/02/2021. Em consequência, fixo a pena intermediária em 4 (anos) anos de reclusão e 10 (quinze) dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torna a pena definitiva em 4 (anos) anos de reclusão e 10 (quinze) dias-multa.

Ausente qualquer elemento a respeito da capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa no patamar mínimo legal de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época do fato.

O réu é reincidente, razão pela qual fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena corporal, em observância ao disposto no parágrafo terceiro, do artigo 33 do Código Penal, mais compatível com suas condições pessoais.

Praticado o delito com violência contra a pessoa, inviável falar em substituição por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44, do CP.

Da mesma forma, pelo montante de pena aplicada, incabível a suspensão da pena.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu RAFAEL DE AQUINO, qualificado nos autos ao cumprimento da pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial FECHADO e 10 (dez) dias-multa, no menor valor unitário, pela prática do delito definido no art. 157, caput, do Código Penal.

O condenado respondeu ao processo em custódia cautelar. Agora, confirmada a certeza de sua culpabilidade, e presentes os motivos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, seria um contrassenso e injustificável sua soltura, razão pela qual não poderá recorrer em liberdade, sendo de rigor a manutenção de sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, principalmente pelo fato do réu ser portador de maus antecedentes, além das circunstâncias e consequências do crime terem extrapolado ao considerado "comum" para essa espécie de delito, tudo a indicar uma maior periculosidade por parte do réu, circunstâncias essas que denotam alta probabilidade de que o condenado, em liberdade, se furtará à aplicação da lei penal e voltará a prática delitiva.

Oficie-se, recomendando-se o réu onde se encontra recolhido.

Anote-se a publicação da presente sentença como termo inicial para eventual nova reapreciação da necessidade da prisão preventiva, devendo os presentes autos virem conclusos ao Magistrado com competência funcional sobre o processo (Juiz de Direito ou Desembargador Relator, a depender da fase em que se encontrar) no 85º dia a partir desta data, na forma do Comunicado n. 78/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Comunique(m)-se ao(à)(s) ofendido(a)(s) a presente sentença, na forma do art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.

Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Oportunamente, elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão.

Após o trânsito em julgado:

Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos

Advogados do Brasil - Seção de São Paulo - Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);
Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;
Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017. Em se tratando de réu preso preventivamente pelo juízo da condenação, no momento da expedição da guia de recolhimento definitiva deverá a Serventia atentar para eventual termo final de cumprimento da pena, em atendimento ao Comunicado CG nº 2651/2017, e em caso de possível cumprimento, deverão os autos virem imediatamente conclusos para expedição de alvará de soltura antes da remessa ao juízo da execução penal.
Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;
Ofícios de praxe;
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.
Cruzeiro, 05 de agosto de 2022.

LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Juiz Substituto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA